



Presidencia
del Consejo de Ministros



ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA
REGIONAL DE AREQUIPA

RESOLUCIÓN FINAL N° 0030-2026/PS0-INDECOPI-AQP

EXPEDIENTE : 0851-2025/PS0-INDECOPI-AQP
AUTORIDAD : ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
ADSCRITO A LA OFICINA REGIONAL DE AREQUIPA
INTERESADO : [REDACTED]
ADMINISTRADO : FINANCIERA OH S.A.
MATERIA : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
MEDIDAS CORRECTIVAS
COSTAS Y COSTOS
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA
SANCIÓN : 3.49 UIT

Arequipa, 16 de enero de 2026.

I. ANTECEDENTES

- El 13 de octubre de 2025, la señora [REDACTED]¹ (en adelante, la señora [REDACTED]), presentó una contra de Financiera Oh S.A.² (en adelante, Financiera Oh), por presuntas infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código)³, afirmando lo siguiente:
 - Es titular de la tarjeta de crédito N° [REDACTED], en ese sentido, con fecha 05 de abril de 2025, sufrió el hurto de su billetera, la cual contenía dicha tarjeta; siendo que, ese mismo día se efectuaron dos (2) operaciones no reconocidas en un cajero automático por el monto de S/ 700,00 cada una.
 - Ante ello, procedió a interponer la denuncia por robo en la comisaría de Cayma y bloqueó la tarjeta; asimismo, con fecha 05 de abril de 2025, presentó el reclamo N° [REDACTED]; el mismo que fue declarado improcedente el 01 de mayo de 2025; señala que posteriormente, se registraron intereses sobre el monto no reconocido, lo que afectó el historial crediticio ante la SBS.
- La señora [REDACTED] solicitó se ordene como medida correctiva, se le exonere los pagos no reconocidos por el monto de S/ 1,400.00 ejecutado el 05 de abril de 2025, realizados en dos operaciones no reconocidas con códigos [REDACTED], y, se proceda con el retiro de cualquier responsabilidad de pago ante los intereses generados por la empresa denunciada, el retiro del historial crediticio en rojo de la central de riesgos de la SBS. Asimismo, solicitó el pago de las costas y costos del procedimiento.
- Por Resolución N° 01 del 13 de noviembre de 2025, el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor Adscrito a la Oficina Regional de Arequipa (en adelante, el ORPS) dispuso:

“PRIMERO: Iniciar procedimiento administrativo sancionador en contra de Financiera Oh S.A. en mérito a la denuncia presentada por la señora [REDACTED] por:

¹ DNI N° [REDACTED]

² RUC N° 20522291201

³ Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. Publicado en el diario oficial "El Peruano" el 02 de setiembre de 2010 y vigente desde el 02 de octubre de 2010.



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA
REGIONAL DE AREQUIPA**

- (i) *Presunta infracción al artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, no habría cumplido con brindar las medidas de seguridad idóneas para la tarjeta de crédito N° [REDACTED] de titularidad de la señora [REDACTED], pues habría permitido la materialización de dos operaciones conforme el cuadro adjunto, que no reconoce:*

FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO	COD. AUT.
05/04/2025	ATMS BC. CREDITO PERU	S/ 700.00	094811
05/04/2025	ATMS BC. CREDITO PERU	S/ 700.00	094987

” (...)

4. El 19 de febrero de 2025, Financiera Oh presentó su escrito de descargos, manifestando los siguientes argumentos de defensa:

- (i) Que, los consumos no reconocidos se realizaron con la lectura de chip de la tarjeta de crédito y el ingreso de la clave secreta (PIN) la cual es de exclusivo conocimiento del denunciante y que el resguardo correspondiente también depende del tarjetahabiente.
- (ii) Que, la tarjeta de crédito del denunciante es una tarjeta de crédito OH sin contacto y con clave secreta, esto quiere decir que, en cada compra presencial que realice el denunciante no se pedirá la firma digital sólo basta con el ingreso de la clave secreta que es conocida exclusivamente por el tarjetahabiente para que la compra sea válida.
- (iii) Que, la Financiera registró los consumos correctamente con cargo a la tarjeta de crédito del denunciante. No es responsabilidad del operador de la tarjeta al verificar la existencia del voucher, ello es realizado únicamente a efectos de verificar la identidad del tarjetahabiente, y el Reglamento de Tarjetas les ha imputado esa responsabilidad a los establecimientos comerciales.
- (iv) Que, se trató de un robo de la billetera del tarjetahabiente, registrándose alerta en la 2da transacción, tomar en consideración que la denunciante suele operar con tarjeta presente de forma recurrente.
- (v) Que, corresponde señalar que recae en el cliente la responsabilidad de reportar oportunamente el robo y/o pérdida de su tarjeta. En el presente caso, la operación cuestionada fue realizada empleando los datos de la titular de la tarjeta, lo cual ha sido debidamente acreditado mediante los medios probatorios que respaldan la validez de las operaciones

II. CUESTIÓN PREVIA

II.1. Sobre la normativa aplicable en el presente caso

5. En el caso de autos, el señor [REDACTED] denunció al Banco debido a que no habría cumplido con brindar las medidas de seguridad necesarias para su tarjeta de débito N° [REDACTED], puesto que con fecha 16 de mayo de 2025, se efectuaron dos (2) retiros no reconocidos de S/ 700.00 cada uno de la cuenta de ahorros vinculada a dicha tarjeta, operaciones que no reconoce como propias.
6. Al respecto, con fecha 02 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad,



aprobado por Resolución SBS N° 504-2021, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.

7. En ese sentido, de la revisión de la precitada norma, se advierte que no todas las operaciones deben ser incluidas dentro del ámbito de aplicación de la misma, toda vez que de conformidad con la definición desarrollada, dicho reglamento busca cautelar los intereses de los usuarios respecto a operaciones que necesariamente impliquen un enrolamiento a canales digitales, lo que implica que, no se podría considerar que los **cajeros automáticos**, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.
8. Por consecuencia, teniendo en consideración lo anteriormente expuesto, por la naturaleza de las operaciones cuestionadas, al tratarse de retiros materializados de manera presencial por cajero automático, la validez de los mismos debe regirse por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, por lo que se procederá al análisis del fondo de la controversia bajo dicho marco legal.
9. Finalmente, es pertinente señalar que, corresponde analizar el fondo de la controversia bajo lo dispuesto en el literal 7.1 del artículo 16 del Reglamento de Tarjetas incorporado mediante Resolución SBS N° 2286-2024, toda vez que el artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de esta última norma establecen que, para las **operaciones con tarjeta de débito presente**, su aplicación será a partir del día siguiente de la publicación de la precitada Resolución⁴. En ese sentido, se procederá a analizar el caso bajo las disposiciones de las recientes modificaciones y/o incorporaciones del Reglamento de Tarjetas.

III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

III.1. Sobre el deber de idoneidad

10. El artículo 18° del Código⁵ define a la idoneidad de los productos y servicios como la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en

⁴ **RESOLUCIÓN SBS N° 02286-2024. Que modifica el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013**

Artículo Séptimo.- Las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, establecidas en el artículo Primero de la presente Resolución cuentan con un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo lo dispuesto a continuación:

a) Operación con tarjeta de débito presente: desde el día siguiente de la publicación de esta Resolución, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.

(...)

⁵ **LEY N° 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.



función de su naturaleza, de las condiciones acordadas y de la normatividad que rige su prestación. Asimismo, el artículo 19° del Código⁶ prevé un supuesto de responsabilidad administrativa objetiva conforme al cual los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado, debiendo comercializarlos o brindarlos en las condiciones ofrecidas y acordadas, expresa o implícitamente.

11. Sobre el particular, cabe precisar que la relación jurídica que se genera entre una entidad financiera y un consumidor como consecuencia de la entrega de una tarjeta de crédito o débito crea deberes y derechos en ambas partes, siendo la conducta exigida al consumidor el resguardo de su tarjeta, así como la confidencialidad de su clave secreta y demás códigos o datos sensibles asignados a la misma, puesto que el uso de tal información en una transacción constituye un mecanismo de seguridad básico previsto por las entidades financieras sobre el cual descansa las demás medidas de seguridad adoptadas por dicho operador para prevenir y evitar su uso fraudulento.
12. En este punto, es preciso indicar que dentro de las operaciones que pueden realizarse mediante tarjetas de crédito y débito existen aquellas en las que resulta necesario la lectura de su banda magnética o chip y el ingreso de la clave secreta, a fin de autorizar las operaciones (como, por ejemplo, los retiros de efectivo a través de cajeros automáticos, consumos de establecimientos físicos, entre otros), las cuales se denominan operaciones “**con tarjeta presente**”⁷. Sin embargo, existen operaciones en las cuales no resulta necesario la presencia física de la tarjeta (como, por ejemplo, transacciones por internet, correo electrónico o vía telefónica), denominadas operaciones con “tarjeta no presente”⁸, para las cuales se requiere de otro tipo de información a fin de otorgar validez a tales transacciones. Dicha información consiste en códigos de seguridad contenidos en la tarjeta como el *card verification code*, el número completo de la tarjeta y su fecha de vencimiento, entre otros; los cuales se presumen de conocimiento exclusivo de su titular.
13. En ese sentido, se busca que en cualquiera de los escenarios en que se realice las operaciones cuestionadas, estas cuenten con un sustento que acredite de manera indubitable la autorización del cliente, sea a través de la suscripción de una orden de pago, el ingreso de un código o la firma electrónica. Esto quiere decir, que, ante el cuestionamiento de un consumidor, la entidad financiera debe estar en la posibilidad de acreditar de manera fehaciente que las operaciones cargadas han sido autorizadas por la cliente.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁶ **LEY N° 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁷ Ver a manera de ilustrativa, la página web de Visa: <> en la cual se refiere a las operaciones a través de tarjeta presente conforme a lo siguiente: “(...) son las transacciones que se realizan cara a cara, cuando la tarjeta Visa y su titular están presentes físicamente en la caja o terminal de un establecimiento o comercio”.

⁸ Ver a manera de ilustrativa, la página web de Visa: <> en la cual se refiere a las operaciones a través de tarjeta no presente de la siguiente manera: “Las compras con tarjeta no presente tienen lugar a distancia – a través de Internet, por teléfono o por correo postal. Las tarjetas (...) son especialmente adecuadas para este tipo de transacciones, al hacer más eficiente el proceso de compra, sustituyendo otros más engorrosos como el pago contra reembolso o mediante factura. (...) Código de Seguridad de la tarjeta. El código de seguridad de tres dígitos que aparece en el reverso de cada tarjeta Visa. Su denominación técnica en inglés es *Card Verification Code 2 (CVV2)* o Código de Verificación de la Tarjeta 2. Visa Europe estima que verificar el código de seguridad de las tarjetas puede ayudar a recortar la tasa de fraude hasta en un 70%”.



14. El artículo 23° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013⁹ (en adelante, el Reglamento) establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que la operación cuestionada se realizó válidamente.
15. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento, el proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, **mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 del dicho reglamento**, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo. Asimismo, establece que para el caso de operaciones con tarjeta presente estos factores son: (i) el chip de la tarjeta o su representación digital; y, (ii) la clave secreta u otro que establezca la superintendencia¹⁰.
16. Siendo así, es necesario que dentro de un procedimiento de este tipo, en donde se cuestiona el servicio brindado por la entidad financiera, sea este quien presente medios probatorios fehacientes y suficientes para desvirtuar el hecho denunciado y corrobore que autorizó válidamente la operación en cuestión, resultando necesario flexibilizar la regla de la carga de la prueba para asegurar el cumplimiento del deber especial de protección de los derechos de los consumidores y usuarios conforme lo estipulado en la Constitución Política del Perú¹¹.
17. Es menester acotar que los medios de prueba usuales presentados para acreditar que los retiros realizados mediante cajeros automáticos fueron efectuados con la tarjeta de débito y/o crédito, así como el ingreso de la clave secreta del cliente son los siguientes:
- a) Las “winchas auditoras” de los cajeros automáticos: Son documentos emitidos por el propio cajero automático, se indica la fecha, hora y monto de la operación, así como el número de tarjeta;
 - b) Los “print de pantalla”: Estos documentos reproducen la imagen en pantalla del sistema que generó la wincha auditora;
 - c) Los reportes Tandem: Son emitidos por el mismo sistema continuo en un formato de texto y contiene la información relativa a las operaciones autorizadas en un determinado cajero automático; y,

⁹ RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, las empresas serán responsables de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.

¹⁰ RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

Artículo 16°.- Medidas de seguridad respecto a los usuarios

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios:

(...)

7. El proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 del dicho reglamento, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según el tipo de operación del que se trate:

7.1 Para operaciones con tarjeta presente se requieren dos factores, donde el primero es el chip de la tarjeta o su representación digital. El segundo factor puede ser una clave secreta (PIN) u otro que establezca la Superintendencia

¹¹ El tratamiento de la carga de la prueba bajo ese criterio ha sido desarrollado a través de la teoría de las cargas dinámicas o *favor probationis*, mediante la cual se flexibiliza la carga de la prueba, trasladándola a quien posee mayores posibilidades de producirla. La teoría de las cargas dinámicas tiene como base los principios procesales de solidaridad y colaboración en materia probatoria. El principio de solidaridad establece que la carga de la prueba debe caer sobre quien está en mejores condiciones de suministrarla; y, el principio de colaboración dispone que corresponde a ambas partes del conflicto producir las pruebas que estén en su poder o deban estarlo.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA
REGIONAL DE AREQUIPA**

- d) Los reportes en formato "TXT": En dichos documentos se consigna la misma información de las winchas auditoras, pero en formato de texto. Se suelen emitir cuando la operación reclamada tiene una antigüedad mayor a los 6 meses.
18. Si bien por regla general, la wincha auditora es el documento que refleja de manera integral la realización de las transacciones de disposición de efectivo, pueden existir otros reportes o **journals** que, valorados de manera conjunta, puedan acreditar la validez de determinadas transacciones, puesto que de cuyo contenido debería apreciarse: (i) el número de la tarjeta utilizada; (ii) el número de la cuenta asociada a dicha tarjeta; (iii) validación o registro del chip; (iv) el proceso de validación de la operación; (v) la fecha y hora de la operación cuestionada; (vi) el monto requerido en la operación; y, (vii) la afectación del saldo disponible de la cuenta; información que es similar a la que contendría una wincha auditora.
19. En el presente caso, la señora [REDACTED] denunció a Financiera Oh afirmando que no cumplió con prestar las medidas de seguridad pertinentes para su tarjeta de crédito N° [REDACTED] toda vez que permitió que con fecha 05 de abril de 2025, terceras personas realicen sin su autorización dos (02) operaciones por la suma de S/ 700.00 cada una, las mismas que no reconoce como propias.
20. En sus descargos, el denunciado señaló que las operaciones que la denunciante cuestiona a través del presente expediente fueron realizadas en la tarjeta de crédito N° [REDACTED] a través de cajeros automáticos; asimismo, realizadas en estricta observación de las normas técnicas de seguridad que exige su institución financiera. Para acreditar la validez de las operaciones, aportó algunas impresiones de sus sistemas, así como las respectivas Winchas Auditoras, ello conforme se digitaliza a continuación:

Primera Operación de S/ 700.00 - Emisión de código de autorización

Archivo Editar Ver Comunicación Acciones Ventana Ayuda

PROCESOS MC PERU 10/12/25 09:57:43
PP1015 UN3941

DETALLE DE TRANSACCION

ORG : 551

NR DE TARJETA : 700.00 MONEDA : 604 VCTO : 29/07 AA/MM 17:36:22

FECHA DE TXN : 00 APROBADO

IMPORTE DE TXN : 700.00

CODIGO DE RPTA : 00 APROBADO

CODIGO DE AUTORIZACION : AUD. TRACE

CODIGO COMERCIO : BANCO L MCC : 6011

DESCRIPCION : AGENCIA BCP - CAYMA 2 AREQUIPA PE

MODO DE ENTRADA : 510 - CHIP

DATOS DE CUOTA : DIFERIDO : 0 - NR DE CUOTAS : 00

VALOR DE CUOTA : .00 FEC.1R CUOTA :

F12 PANTALLA ANTERIOR

Visa Transaction Research Service – VTRS

Card/Account #	[REDACTED]	Tran Type:	Auth	Issuer:	Financiera Oh! S.A.
Network:	[REDACTED]	Tran Date:	04/05/25	CH Name:	
Tran ID:	[REDACTED]	Processing Date:		Acquirer:	Banco de Credito del Peru
ARN:		Tran Amount:	700.00 PEN	Merchant:	AGENCIA BCP - CAYMA 2
Retrieval Ref #:	509517063191			Location:	AREQUIPA
				Jurisdiction:	Domestic-PE



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA
REGIONAL DE AREQUIPA**

General Information		
Card/Account Number:		F2
Card Sequence Number:		F23
PAR:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0080	F56
Transaction Type:	Authorization	0100 F3
Processing Code:	01	Cash Disbursement F3
Merchant Initiated Transaction Class:	000	Not an Merchant Initiated Transaction
PPCS Eligible Ind:	N	Unknown Value
Stored Credential Ind:	N	Unknown Value
Network Management Info:	000	Unknown Value F70
Transaction Status:	Approved	
Local Transaction Date/Time:	04/05/25 22:37:13	F12,F13
VIP Logging Date/Time:	04/05/25 22:37:13	
VisaNet Transaction ID:		F62.2
Network ID:	0002	F63.1
Dispute Jurisdiction:	Domestic -- PERU	
Entry Mode:		Chip Card Read (data is reliable) F22
Track Read Ind:		
Retrieval Ref. Number		F37
System Trace Audit Number:		F11
VROL Product Type:		Credit
Account Funding Source:	C	Credit
Product ID:	F	Visa Classic F62.23
Foreign Retailer Indicator:		All retailers are located in the same country as the marketplace.
Direct Debit Switch:	00	F63.20
Transaction Participants		
Acquirer Institution ID:		Banco de Credito del Peru F32
Issuer Institution ID:		Financiera Ohl S.A.
Acquirer PCR/Station:		
Acquirer PCR Region:		
Issuer PCR/Station:		
Issuer PCR Region:		

Authorization Data		
Response Code:	00	Approved and completed successfully F39
Reject Reason Code:	0000	HF14
Authorization Code:		F38
Risk Score:	28	F62
Risk Score Reason Code 1:	0	F62
Risk Score Reason Code 2:	0	F62
Compromised Account Risk Condition Code:	00	F62
Compromised Event Reference ID:	00	F62
Risk Assessment Condition Code 3:	00	F62
Authorization Amount:	700.00	SOL
US Authorization Amount:	189.60	UNITED STATES DOLLAR
Merchant Floor Limit:	0.00	SOL
Authorization Date:	04/05/25	Pacific Time
	04/05/25	GMT
Authorization Time:	03:37:13 PM	Pacific Time
	22:37:13	GMT
Authorization Source Ind:	5	Response provided by issuer F44.1
Validation Code:	8Z5W	F62.3
Downgrade Reason Code:		F62.3
Partial Authorization Eligible:	0	Unused F60.10
PIN was present:	Yes	F52
PIN was verified:	0	
CVV2 Response Type:	0	F126.10
CVV Result:	2	CVV or iCVV passed verification F44.5
AVS Result:		Address verification is not applicable F44.2
Authorization Duration:	00	F62.5
Cardholder ID Method:	2	Online PIN Use to identify an original transaction with PIN F60.9
Authorization Char Ind Submitted (Source):	Y	Transaction Requests CPS Qualification F62.1
Authorization Char Ind Response (Visa):	E	Meets requirements for A, plus merchant name and location present; also valid for Retail 2 (exhibit 00) F62.1

Wincha auditora



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA
REGIONAL DE AREQUIPA**

Ingreso de tarjeta, lectura de chip e
ingreso de clave secreta

```

920*05/04/25*17:36:52*CARD IN:404071XXXXX9453
921*05/04/25*17:36:52*CHIP CARD BEING PROCESSED
922*05/04/25*17:36:55*RETIRO CON TARJETA
924*05/04/25*17:37:09*PIN ENTERED
925*05/04/25*17:37:09*AMOUNT REQ: 00000000700
926*05/04/25*17:37:09*OPCODE BUFFER: IAA AA
927*05/04/25*17:37:12*TREP: 00-02-06-00 123-B-040
928*05/04/25*17:37:12*DISPENSED: 0118,0402,1624,0000
DISPENSE COUNTS BEFORE TX
CASSETTE: 1381,1391,0673,2299
REJECTED/RETRACTED: 0012,0000

929*05/04/25*17:37:20*EFECTIVO ACUMULADO: 00,02,06,00
930*05/04/25*17:37:23*CARD TAKEN
931*05/04/25*17:37:30* BCP
PARA MAYOR INFORMACION:
BANCA POR TELEFONO: (01)311-9898
BCA.FOR INTERNET: WWW.VIABCP.COM

```

Fecha, hora, tarjeta afectada,
número de operación e
identificación de cajero automático

```

FECHA: 05/04/25 HORA: 17:37:10 C215175
UBICACION: AGENCIA BCP - CAYMA 2
NO.OPE.:7936 TARJETA: ++++++9453

```

Tipo de operación, y monto
dispensado

```

*--- RETIRO ---*
TARJ. CREDITO
MONTO S/ 700.00

```

```

Card number : ++++++9453
Date 05/04/25
ATM BCP - AGENCIA BCP - CAYMA 2
Operation Number :7936
Amount S/ 700.00

OH VISA CREDITO
A0000000031010
ARQC - 496C97FE0EDBD442

-----
DONDE LO NECESITES, HAY UN CAJERO BCP

932*05/04/25*17:37:30*DISPENSED: 0118,0404,1630,0000
DISPENSE COUNTS AFTER TX
CASSETTE: 1381,1389,0667,2299
REJECTED/RETRACTED: 0012,0000

933*05/04/25*17:37*
*7936*CASH PRESENTED:00,02,06,00
934*05/04/25*17:37:33*NOTES TAKEN
935*05/04/25*17:37:33*TRANSACTION END
937*05/04/25*17:37:33*SESSION ENDED
938*05/04/25*17:37:43*
*****
TRANSACTION WAS DISPENSED SUCCESSFULLY. SEE DOCS

```

Segunda Operación de S/ 700.00 - Emisión de código de autorización

Número de
tarjeta

Monto de la
operación

Código de
Respuesta

Código de
Autorización

Modo de
Entrada

A-UN3941

Archivo Editar Ver Comunicación Acciones Ventana Ayuda

PROCESOS MC PERU 10/12/25 09:58:05
UPPI015 UN3941

VISA
DETALLE DE TRANSACCION

ORG : 551
NR DE TARJETA :
FECHA DE TXN : 31/04/2023 FECHA JULIANA: 29/07/25 HORA : 17:37:12
IMPORTE DE TXN : 700.00 MONEDA : 604 VCTO: 29/07 AA/MM
CODIGO DE RPTA: 00 APP
CODIGO DE AUTORIZACION: AUD.TRACE: 063101
CODIGO COMERCIO: BANCO DE CREDITO MCC : 6011 TCC : 2
DESCRIPCION : AGENCIA BCP - CAYMA 2 AREQUIPA PE
MODO DE ENTRADA:

DAIOS DE CUOTA:
DIFERIDO : 0 - NR DE CUOTAS : 00
VALOR DE CUOTA : .00 FEC.1R CUOTA :

F12 PANTALLA ANTERIOR



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA
REGIONAL DE AREQUIPA

Visa Transaction Research Service – VTRS

Network: 0002	Tran Type: Auth	Issuer: Financiera Oh! S.A.
Tran ID: [REDACTED]	Tran Date: 04/05/25	CH Name:
ARN:	Processing Date:	Acquirer: Banco de Credito del Peru
Retrieval Ref #: 509517063184	Tran Amount: 700.00 PEN	Merchant: AGENCIA BCP - CAYMA 2
		Location: AREQUIPA
		Jurisdiction: Domestic-PE

General Information		
Card/Account Number:	[REDACTED]	F2
Card Sequence Number:	[REDACTED]	F23
PAR:	[REDACTED]	F56
Transaction Type:	[REDACTED]	F3
Processing Code:	01	Cash Disbursement F3
Merchant Initiated Transaction Class:	000	Not an Merchant Initiated Transaction
PPCS Eligible Ind:	N	Unknown Value
Stored Credential Ind:	N	Unknown Value
Network Management Info:	000	Unknown Value F70
Transaction Status:	Approved	
Local Transaction Date/Time:	04/05/25 22:36:23	F12,F13
VIP Logging Date/Time:	04/05/25 22:36:23	
VisaNet Transaction ID:	[REDACTED]	F62.2
Network ID:	0002	F63.1
Dispute Jurisdiction:	Domestic -- PERU	
Entry Mode:	05	Chip Card Read (data is reliable) F22
Track Read Ind:	2	
Retrieval Ref. Number	[REDACTED]	F37
System Trace Audit Number:	[REDACTED]	F11
VROL Product Type:	C	Credit
Account Funding Source:	C	Credit
Product ID:	F	Visa Classic F62.23
Foreign Retailer Indicator:		All retailers are located in the same country as the marketplace.
Direct Debit Switch:	00	F63.20
Transaction Participants		
Acquirer Institution ID:	[REDACTED]	Banco de Credito del Peru F32
Issuer Institution ID:	[REDACTED]	Financiera Oh! S.A.
Acquirer PCR/Station:	[REDACTED]	
Acquirer PCR Region:	[REDACTED]	
Issuer BIN Country Code:	[REDACTED]	
Issuer PCR/Station:	[REDACTED]	
Issuer PCR Region:	[REDACTED]	

[Continúa en siguiente página]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA
REGIONAL DE AREQUIPA**

Authorization Data			
Response Code:	00	Approved and completed successfully	F39
Reject Reason Code:	0000		HF14
Authorization Code:			F38
Risk Score:	27		F62
Risk Score Reason Code 1:	0		F62
Risk Score Reason Code 2:	0		F62
Compromised Account Risk Condition Code:	00		F62
Compromised Event Reference ID:	00		F62
Risk Assessment Condition Code 3:	00		F62
Authorization Amount:		SOL	
US Authorization Amount:	169.00	UNITED STATES DOLLAR	
Merchant Floor Limit:	0.00	SOL	
Authorization Date:	04/05/25	Pacific Time	
	04/05/25	GMT	
Authorization Time:	03:36:23 PM	Pacific Time	
	22:36:23	GMT	
Authorization Source Ind:	5	Response provided by issuer	F44.1
Validation Code:	LMX7		F62.3
Downgrade Reason Code:			F62.3
Partial Authorization Eligible:	0	Unused	F60.10
PIN was present:	Yes		F52
PIN was verified:	0		
CVV2 Response Type:	0		F126.10
CVV Result:	2	CVV or iCVV passed verification	F44.5
AVS Result:		Address verification is not applicable	F44.2
Authorization Duration:	00		F62.5
Cardholder ID Method:	2	Online PIN Use to identify an original transaction with PIN	F60.9
Authorization Char Ind Submitted (Source):	Y	Transaction Requests CPS Qualification	F62.1
Authorization Char Ind Response (Visa):	E	Meets requirements for A, plus merchant name and location present; also valid for Retail 2 (exhibit 00)	F62.1

Wincha auditora

[Continúa en siguiente página]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA
REGIONAL DE AREQUIPA**

Ingreso de tarjeta, lectura de chip e
ingreso de clave secreta

920*05/04/25*17:36:52*CARD IN:404071XXXXX9453
921*05/04/25*17:36:52*CHIP CARD BEING PROCESSED
922*05/04/25*17:36:55*RETIRO CON TARJETA
924*05/04/25*17:37:09*PIN ENTERED
925*05/04/25*17:37:09*AMOUNT REQ: 00000000700
926*05/04/25*17:37:09*OPCODE BUFFER: IAA AA
927*05/04/25*17:37:12*TREP: 00-02-06-00 123-B-040
928*05/04/25*17:37:12*DISPENSED: 0118,0402,1624,0000
DISPENSE COUNTS BEFORE TX
CASSETTE: 1381,1391,0673,2299
REJECTED/RETRACTED: 0012,0000

Fecha, hora, tarjeta afectada,
número de operación e
identificación de cajero automático

FECHA: 05/04/25 HORA: 17:37:10 C215175
UBICACION: AGENCIA BCP - CAYMA 2
NO.OPE.:7936 TARJETA: ++++++9453

Tipo de operación, y monto
dispensado

--- RETIRO ---
TARJ. CREDITO
MONTO S/ 700.00

Card number : ++++++9453
Date 05/04/25
ATM BCP - AGENCIA BCP - CAYMA 2
Operation Number :7936
Amount S/ 700.00
OH VISA CREDITO
A0000000031010
ARQC - 496C97FE0EDBD442

DONDE LO NECESITES, HAY UN CAJERO BCP
932*05/04/25*17:37:30*DISPENSED: 0118,0404,1630,0000
DISPENSE COUNTS AFTER TX
CASSETTE: 1381,1389,0667,2299
REJECTED/RETRACTED: 0012,0000
933*05/04/25*17:37*
*7936*CASH PRESENTED:00,02,06,00
934*05/04/25*17:37:33*NOTES TAKEN
935*05/04/25*17:37:33*TRANSACTION END
937*05/04/25*17:37:33*SESSION ENDED
938*05/04/25*17:37:43*

TRANSACTION WAS DISPENSED SUCCESSFULLY. SEE DOCS

21. Aunado a ello, para acreditar que la tarjeta de crédito de titularidad de la señora [REDACTED] se encontraba habilitada al momento de materializarse las operaciones no reconocidas, Financiera Oh aportó una impresión de la consulta de sistema que da cuenta del bloqueo del producto financiero posterior a las operaciones, como se muestra seguidamente:

HISTORIAL DE BLOQUEOS TC.sql

HISTORIAL DE OPERACIONES DE CAJERO PV.sql

Historial de TC cajero PRO.sql

hola.sql

INGRESO A BASE NEGATIVA.sql

INGRESO BN.sql

INGRESO DE PIN EN TC.sql

INTENTO.sql

SQL

Output

Statistics

```
select * from esv_finan.cmr_int_bloqueo
WHERE NOTRAR LIKE '40407190136494534'
```

Bloqueo Temporal (T):
05/04/2025
17:37:18

Bloqueo Definitivo (Q):
05/04/2025
18:16:06

N_ID_PROCESO	N_ID_SECUENCIAL	CODORG	NOTRAR	NOTRAR	SECTAR	TIPARC	CODTRA	TIPTRA	BLQACT	OP	TERMO	USUARI	FECCAM	HORCAM
1	381458	20305033			1	ED	301	P	N	T	Z102	MNT002	20250405	17371890
2	381458	20305472			1	ED	301	P	T	Q	Z102	MNT002	20250405	18160699

22. Dicho ello, de la revisión de los citados medios probatorios, han quedado acreditado que Financiera Oh ha cumplido con demostrar la validez técnica del procesamiento de la

M-OPS-03



Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA
REGIONAL DE AREQUIPA**

operación de retiro de efectivo con la tarjeta de crédito N° [REDACTED] por las sumas de S/ 700.00 cada uno, materia de denuncia; ello al verificarse que fue realizada en el cajero automático N° C215175 con el uso físico de la tarjeta (lectura de chip) de titularidad de la señora [REDACTED] y el ingreso de la respectiva clave secreta, cuando dicha tarjeta se encontraba activa.

23. De otro lado, debe considerarse que todo lo expuesto se encuentra supeditado a que el producto financiero se encuentre habilitado para realizar este tipo de operaciones, es decir que permita efectuar disposiciones de efectivo (retiros); al respecto de la revisión de los documentos aportados por el denunciado, específicamente del contrato, podemos advertir que la tarjeta de crédito efectivamente se encontraba habilitada para efectuar este tipo de operaciones, tal y como se vislumbra a continuación:

Servicios adicionales de la tarjeta de crédito				
	Consumos por internet	Consumos en el extranjero	Disposición de efectivo	Sobregiro
Tarjeta oh! Plus / Tarjeta oh! Tarjeta oh! con garantía	SI	SI	SI	SI
Tarjeta Cero	NO	NO	SI	SI
Tarjeta Básica (sin membresía)	SI	SI	SI	SI

24. Cabe precisar que, la documentación de descargo analizada no ha sido cuestionada ni desconocida por el señor [REDACTED], luego de haber sido presentada por el denunciado, situación que conlleva que este ORPS reconozca la fidelidad de la información contenida en dichas piezas instrumentales, en aras del respeto irrestricto del principio de presunción de veracidad contemplado en el Artículo IV del Título Preliminar del T.U.O. de la Ley del Procedimiento Administrativo General.¹²
25. Ahora, si bien la regla general es la presunción de que toda operación efectuada con una tarjeta (ya sea de crédito o débito) ha sido hecha por su titular, se ha establecido como regla general que existen casos en los que las operaciones cuestionadas por el consumidor han sido realizadas de manera tal que pueden originar dudas razonables acerca de su licitud y que obligan a la entidad bancaria emisora de la tarjeta a adoptar medidas de seguridad destinadas a garantizar una protección eficaz de los intereses económicos de sus clientes.
26. En efecto, de acuerdo a la normativa sectorial (obligaciones que constituyen garantías legales) se establece que, es deber de las entidades financieras, implementar diversas medidas de seguridad en las operaciones llevadas a cabo con las tarjetas de crédito y débito de sus consumidores, entre las cuales, se encuentra contar con un sistema de monitoreo de operaciones que busque detectar transacciones inusuales a través de la identificación de patrones de fraude que permita gestionar alertas oportunas a los

¹²

T.U.O DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. -

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

(...)

1.7. Principio de presunción de veracidad. - En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario.



consumidores, así como el fijar o establecer límites y controles para sus diversos canales de atención¹³.

27. Al constituir las operaciones fraudulentas un riesgo típico derivado del desarrollo de actividades de intermediación financiera, los bancos deben adoptar medidas de seguridad que contribuyan a reducir la posibilidad de que este tipo de transacciones se realicen.
28. Sobre el particular, es de público conocimiento que las empresas que otorgan tarjetas de débito o crédito han incorporado sobre dichos productos financieros medidas de seguridad a efecto de evitar el uso fraudulento sobre los mismos (banda magnética o chip, clave secreta), así como han establecido límites y controles para las transacciones a través de sus diversos canales de atención, además de haber implementado sistemas de seguridad para detectar transacciones inusuales o ilegales llevadas a cabo con estos medios de pago (monitoreo).
29. Por otra parte, conforme lo estipulado en el artículo 17° del Reglamento, se establece también que una de las medidas de seguridad de una entidad financiera, es la de contar con un sistema de monitoreo de operaciones que permita: (i) detectar aquellas transacciones que no correspondan al comportamiento habitual de los consumidores; y, (ii) identificar los patrones de fraude.
30. Sobre el comportamiento habitual de los consumidores, el artículo 2° del Reglamento, señala que este está referido al tipo de operaciones que usualmente realiza un consumidor con su tarjeta de crédito y/o débito, considerando diversos factores, como, por ejemplo, país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, moneda, entre otros, los cuales se determinan a partir de la comparación de la información histórica de operaciones que registra el usuario.
31. De ello se desprende que, con el uso de las tarjetas de crédito y/o débito, cada consumidor va creando un historial de consumo generado conforme a sus necesidades. Al respecto, se debe tener en cuenta que el comportamiento de consumo de los usuarios no obedece a un conjunto estático e inmutable de operaciones realizadas por determinados montos, sino que este es, por naturaleza, dinámico y se encuentra en constante desarrollo.
32. En ese sentido, el sistema de monitoreo que utiliza cada entidad financiera debe poder detectar de manera individualizada cuándo una transacción no se encuentra acorde al consumo habitual que el cliente le da a su tarjeta de crédito y/o débito.
33. Sobre los patrones de fraude, resulta de suma importancia la labor que realizan las entidades del sistema financiero de ir implementando mayores medidas de seguridad para evitar, a través de la detección oportuna de sus sistemas, la realización de

13

RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013.- REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

Artículo 17°.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones que realizan los usuarios:

1. Contar con sistemas de monitoreo de transacciones, que tengan como objetivo detectar aquellas transacciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.
2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de transacciones.
3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las transacciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de transacciones.
4. Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar las pérdidas por fraude.

(...)



operaciones fraudulentas, cuando las circunstancias permitan advertir que estas presentan características sospechosas.

34. De acuerdo a lo señalado por el Tribunal de Indecopi en anteriores pronunciamientos¹⁴, existen algunas circunstancias que pueden servir como señales para la detección de operaciones fraudulentas son, por ejemplo: varias transacciones realizadas en periodos cortos de tiempo, transacciones realizadas en distintas agencias de un Banco o en varias ventanillas de un mismo Banco, retiros por montos significativos en una sola operación o retiros seguidos entre sí por montos pequeños que en conjunto resultan una cantidad importante, entre otras circunstancias que en cada caso en particular puede llevar a la conclusión que se trata de operaciones sospechosas.
35. De lo expuesto, podemos concluir que el sistema de monitoreo de las entidades debe detectar aquellas operaciones que resultan inusuales en cuanto al comportamiento habitual del consumidor de manera individualizada, así como las operaciones que resulten inusuales de manera general, ya que sus características permiten presumir que corresponden a patrones de fraude.
36. Bajo este razonamiento, habiendo quedado acreditado la validez del consumo en controversia, puesto que no ha mediado anomalía alguna durante el proceso de operación, ahora corresponde verificar si dicho consumo se encontraba dentro del comportamiento habitual de la señora [REDACTED], a fin de determinar si Financiera Oh accionó oportunamente las medidas pertinentes ante un posible caso de fraude.
37. Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que la activación de una alerta requiere necesariamente que la operación que origina la misma se procese, pues de lo contrario, la entidad financiera no se encuentra en posibilidad de prever un uso fraudulento de los productos financieros que administra, por lo que no puede exigirse al proveedor que anticipe la evaluación de una operación, pues ello implicaría suponer el carácter fraudulento de todas las operaciones que se realicen con una tarjeta y haría necesaria una validación telefónica con el titular; aun cuando hayan sido realizadas con las medidas de seguridad establecidas para tales efectos. En ese contexto, procesada la operación identificada como inusual, el sistema de monitoreo debe evitar futuras transacciones; siendo que de no producirse ello nos encontraríamos ante un caso de vulneración de sistemas de seguridad de cargo a la responsabilidad de la entidad financiera.
38. Para mayor abundar, las medidas de seguridad por alerta de fraude no se centran en el análisis de la operación en sí, sino en la prevención de usos futuros de la tarjeta; por lo que, con anterioridad a la realización de las operaciones cuestionadas por la señora [REDACTED], Financiera Oh no se encontraba en condiciones de advertir que se había realizado movimientos bancarios fraudulentos con el uso de su tarjeta de crédito; viéndose imposibilitado de evitar las transacciones materia de denuncia.
39. En ese escenario, se advierte de las circunstancias que rodearon la conducta infractora, que el consumo en referencia se realizó bajo las siguientes condiciones:
- Se tratan de dos (2) operaciones de disposición de efectivo por cajero automático;
 - La operación comprometió aproximadamente el 56% de la línea crediticia de la tarjeta de crédito;

¹⁴ Mediante la Resolución N° 277-2003/TDC-INDECOPI



- Las operaciones se realizaron en un horario que no es considerado como riesgoso o con circunstancias extrañas;
 - No existen transacciones reconocidas por el tarjetahabiente, paralelas a aquella no reconocida, realizadas en diferentes puntos de procesamiento de manera simultánea;
 - No registra operaciones similares por la cuantía reclamada en un mismo día; siendo que la mayoría de las operaciones de consumo previas, son consignadas en cuotas;
 - No registra operaciones previas materializadas por dicho canal, esto es por cajero automático;
 - El cajero automático utilizado, es administrado por otra entidad financiera; y,
 - No registra operaciones previas de dicha naturaleza, esto es disposiciones de efectivo.
40. Atendiendo a las circunstancias antes descritas, se advierte que las operaciones de disposición de efectivo no reconocidas por la señora [REDACTED] se materializaron con parámetros anómalos respecto al uso habitual que le da a su producto financiero; por lo que correspondería al denunciado acreditar que dispuso de otras acciones para mitigar el uso fraudulento de la tarjeta de crédito que demande la activación del sistema de alerta de Financiera Oh.
41. Sobre ello, debe precisarse que, si bien el proveedor procedió a notificar al correo electrónico autorizado por la recurrente la materialización de las operaciones, conforme la documentación anexa, y que incluso generó una alerta preventiva, luego de ejecutada la primera operación, para finalmente proceder con el bloqueo de la tarjeta de forma preventiva, tal y como se evidencia de la documentación anexada por el denunciado; lo cierto es que las acciones desplegadas por el proveedor, no resultan suficientes para acreditar el cumplimiento de su obligación, toda vez que detectada la primera operación se debió efectuar el bloqueo de la tarjeta afectada y no esperar la materialización de la segunda operación.
42. En consecuencia, en la medida que BBVA no ha desvirtuado el factor objetivo de atribución de responsabilidad que le resultó aplicable respecto operaciones realizadas el 05 de abril de 2025; toda vez que, no cumplió con monitorear de forma adecuada la cuenta de la señora Achahui a fin de advertir que la tarjeta de crédito N° [REDACTED] estaba siendo empleada de manera fraudulenta y/o que las operaciones revestían carácter inusual que debía implicar la activación de alertas y posteriores bloqueos; corresponde amparar el procedimiento administrativo sancionador incoado en su contra por infracción del artículo 19° del Código.

III.2. Sobre las medidas correctivas

43. El artículo 114° del Código¹⁵ prescribe que se le podrá ordenar al proveedor que incurre en infracción a las normas de protección al consumidor, medidas correctivas reparadoras y complementarias, a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando, haya sido informada expresamente al proveedor al inicio del procedimiento.

¹⁵

LEY N° 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 114.- Medidas correctivas

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias. Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento. Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.



44. De conformidad con el artículo 115° del Código¹⁶ las medidas correctivas reparadoras tienen por objeto resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa. El órgano resolutorio al dictarlas debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. El artículo 116° del Código¹⁷, establece que las medidas correctivas complementarias

16

LEY N° 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 115.- Medidas correctivas reparadoras

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutorio dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:

- a. Reparar productos.
- b. Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
- c. Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
- d. Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
- e. Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
- f. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
- g. En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
- h. Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
- i. Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.

115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.

115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.

115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.

115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.

115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.

115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

17

LEY N° 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 116.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- a. Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- b. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- c. El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- d. En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
 - (i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
 - (ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
- e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.



tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

45. De las normas citadas se determina que el denunciante deberá probar las consecuencias patrimoniales directas o indirectas causadas por la comisión de la infracción, a fin de dictar la medida correctiva solicitada, pudiendo solicitarla hasta antes de la notificación de cargos al proveedor y modificarla, hasta antes de emitida la decisión final en primera instancia.
46. La señora [REDACTED] solicitó se ordene como medida correctiva, se le exonere los pagos no reconocidos por el monto de S/ 1,400.00 ejecutado el 05 de abril de 2025, realizados en dos operaciones no reconocidas con códigos [REDACTED], y, se proceda con el retiro de cualquier responsabilidad de pago ante los intereses generados por la empresa denunciada, el retiro del historial crediticio en rojo de la central de riesgos de la SBS.
47. Al respecto, habiéndose acreditado la infracción al deber de idoneidad cometida por Financiera Oh, correspondería las medidas correctivas solicitadas, no obstante, este Despacho ha visto por conveniente reestructurar la misma, y por tanto se ordena que en el plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada con esta resolución, cumpla con regularizar la cuenta asociada a la tarjeta de crédito N° [REDACTED] de titularidad de la señora [REDACTED], debiendo extornar y/o devolver el importe de las disposiciones de efectivo efectuadas con fecha 05 de abril de 2025, ascendente a la suma de S/ 1,400.00, debiendo regularizar los intereses, cargos, comisiones y demás conceptos generados por el cargo de dichas operaciones; de ser el caso, en caso corresponda gestione la rectificación de la calificación crediticia reportada ante las centrales de riesgo de la SBS.

➤ De la ejecución de mandatos

48. Financiera Oh tiene la obligación de presentar ante el ORPS los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctiva ordenada en el plazo máximo de cinco (05) días, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, de conformidad con el artículo 117° del Código¹⁸.

III.4. Sobre la graduación de la sanción

49. El artículo 110° del Código¹⁹ establece que la autoridad podrá sancionar con amonestación y multas de hasta de hasta 450 Unidades Impositivas Tributarias, según el tipo de infracción cometida, leve, grave o muy grave.

f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.

¹⁸ **Ley N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo. (Artículo modificado por el D.L. N° 1308)

¹⁹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**



50. De conformidad con el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, vigente a partir del 15 de junio de 2021, y aplicable a los procedimientos iniciados a partir de dicha fecha, la multa a imponer por infracciones al Código se calculará en base a la fórmula " $M = m \times F$ " donde " m " representa la multa base y " F " la sumatoria de los factores agravantes y atenuantes. Cabe precisar que, en caso de no existir ninguna circunstancia agravante y atenuante, el factor F es equivalente a la unidad ($F = 1$ o 100 %).
51. Siguiendo el orden previsto en la referida norma, corresponde establecer, en primer lugar, la Multa Base (m), la cual se estima multiplicando un primer componente de valores preestablecidos según la afectación y el tamaño del infractor ($k_{i,j}$) por un segundo componente que denominamos factor de Duración (D_t), conforme la siguiente fórmula: " $m = k_{i,j} \times D_t$ ".
52. Para cuyo efecto, se deberá determinar (i) el nivel de afectación en función al tipo de infracción, esto es, si es muy baja, baja, moderada, alta o muy alta; (ii) el tamaño del infractor, verificando, si a la fecha en que cometió la infracción tenía la condición de micro, pequeña, mediana o gran empresa; y, (iii) el periodo de duración de la infracción cometida, que podría ser hasta 24 meses.
- (i) **Nivel de afectación:** la infracción cometida está referida al incumplimiento en las medidas de seguridad al permitir se realice operaciones no autorizadas por la suma de S/ 1,400.00; por lo que, en tanto el monto involucrado en la denuncia es inferior a 01 UIT (S/ 5,500.00), se determina que el tipo de afectación es "baja", según el valor preestablecido en el cuadro 16 del Decreto Supremo 032-2021-PCM.
- (ii) **Tamaño del infractor:** El artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, norma modificada por la Ley 30056, prevé que la condición de micro, pequeña, mediana y gran empresa se obtiene a partir de las ventas anuales (microempresa: ventas anuales de 1 a 150 UIT; pequeña empresa: ventas anuales de 150 a 1700 UIT; mediana empresa: ventas anuales de 1700 a 2300 UIT; y, si las ventas anuales superan las 2300 UIT se trata de una gran empresa).

De acuerdo a la consulta efectuada al Padrón de contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), elaborado por la Oficina de Estudios Económicos del Indecopi (OEE), con el ingreso del número RUC del proveedor, este despacho advierte que Financiera Oh

Artículo 110.- Sanciones administrativas

El Indecopi puede sancionar las infracciones administrativas a que se refiere el artículo 108° con amonestación y multas de hasta cuatrocientos cincuenta (450) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las cuales son calificadas de la siguiente manera:

- a. Infracciones leves, con una amonestación o con una multa de hasta cincuenta (50 UIT).
- b. Infracciones graves, con una multa de hasta ciento cincuenta (150) UIT.
- c. Infracciones muy graves, con una multa de hasta cuatrocientos cincuenta (450 UIT).

En el caso de las microempresas, la multa no puede superar el diez por ciento (10%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución de primera instancia, siempre que se haya acreditado de primera instancia, siempre que se haya acreditado dichos ingresos, no se encuentre en una situación de reincidencia y el caso no verse sobre la vida, salud o integridad de los consumidores. Para el caso de las pequeñas empresas, la multa no puede superar el veinte por ciento (20%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, conforme a los requisitos señalados anteriormente.

La cuantía de las multas por las infracciones previstas en el Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, se rige por lo establecido en dicha norma, salvo disposición distinta del presente Código.

Las sanciones administrativas son impuestas sin perjuicio de las medidas correctivas que ordene el Indecopi y de la responsabilidad civil o penal que pueda corresponder.



**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA
REGIONAL DE AREQUIPA**

según su facturación anual reportada ostenta la calidad de “*gran empresa*”, tal y como se muestra a continuación:

SUNAT (2023): BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL POR RUC		
RUC	20522291201	Colocar el RUC del sancionado.
Tamaño de empresa 2/	Gran empresa	
Nombre o razón social 1/	FINANCIERA OH! S.A. O FINANCIERA OH S.A.	

En ese sentido, considerando el nivel de afectación “baja” y el tamaño del infractor “gran empresa”, el valor preestablecido conforme al cuadro 18 (gráfico de doble entrada) previsto en el Decreto Supremo 032-2021-PCM es de **3.49**.

(iii) **Periodo de duración de la infracción:** La infracción se cometió en un solo acto, dada su naturaleza instantánea; por lo que, el factor de duración conforme al valor preestablecido en el cuadro 23 del Decreto Supremo 032-2021-PCM es **1,0**. Por tanto, al multiplicar el monto preestablecido (**3.49**) por el factor de duración (**1,0**), se determina que la multa base es de **3.49 UIT**.

(iv) **Atenuantes y Agravantes:** Finalmente, en el presente caso no consideramos atenuantes ni agravantes; por lo que, “F” es igual a 1,0. En ese sentido, la multa a imponer (**M**), en atención a la fórmula “**M = m x F**”, con los datos obtenidos, resulta “**M = 3.49 x 1,00**”, es de **3.49 UIT**.

53. Por tanto, atendiendo al desarrollo previo corresponde sancionar a Financiera Oh con una multa de 3.49 UIT por infracción al deber de idoneidad contemplado en el artículo 19° del Código.

III.5. Costas y costos del procedimiento

54. El artículo 7° del Decreto Legislativo 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI²⁰ dispone que es potestad de ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el interesado o el INDECOPI.
55. En el presente caso, el consumidor de considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, podrá solicitar a Financiera Oh el reembolso de los costos en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar la solicitud de liquidación de costos debidamente sustentada.
56. Finalmente, Financiera Oh deberá pagar a la señora [REDACTED] en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a S/ 36.00²¹, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, de conformidad con el artículo 118° del Código²².

²⁰

Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI

Artículo 7°.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del Indecopi puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable denuncie a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del Indecopi, será sancionado con una multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) mediante resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplica sin perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por daños y perjuicios que corresponda.

²¹

Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

²²

Ley N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR



57. Para hacer efectivo el apercibimiento señalado, el consumidor deberá comunicar por escrito el incumplimiento, a este órgano resolutorio.

➤ De la ejecución de mandatos

58. Para acreditar el cumplimiento del pago a favor de la parte denunciante por concepto de tasa administrativa, Financiera Oh deberá informarlo por escrito dirigido a este órgano resolutorio, en el plazo de cinco (5) días hábiles, computados desde vencido el plazo para cumplir lo ordenado, adjuntando los medios probatorios pertinentes, bajo apercibimiento de imponerse multa coercitiva en caso de incumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 118° del Código²³.

IV. RESOLUCIÓN

PRIMERO: Informar que, para el presente caso, no es de aplicación el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, por tratarse de operaciones presenciales realizadas por cajero automático, y que es de aplicación para el presente caso lo dispuesto en la Resolución SBS N° 2286-2024; ello conforme los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

SEGUNDO: Sancionar a Financiera Oh S.A. con una multa de 3.49 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), por infracción a lo establecido en el artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor; ello respecto a las operaciones realizadas en la tarjeta de crédito N° [REDACTED] con fecha 05 de abril de 2025, conforme los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

TERCERO: Requerir a Financiera Oh S.A. el cumplimiento espontáneo de la multa²⁴, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 205° del Texto Único Ordenado de

Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Artículo modificado por el D.L. N° 1308)

23

LEY N° 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

Artículo 118.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

24

Los únicos medios de pago son los siguientes y debe proporcionar para estos efectos el número de CUM para identificar la multa:

Pago en ventanilla en el Banco de la Nación y Banco de Crédito del Perú	Pago en línea – Internet (solo para clientes de Banco de Crédito del Perú)
1. Indicar que realizará en pago de una multa impuesta por el Indecopi. Cuenta "Indecopi-Multas". 2. Brindar el número de CUM correspondiente. Si paga en Banco de la Nación, deberá indicar el código de transacción 3711 + el número de CUM. 3. Verificar que la constancia del pago indique el número de CUM correcto.	Seguir los siguientes pasos: 1. Seleccionar pagos y transferencias. 2. Seleccionar pago de servicios. 3. Seleccionar Instituciones (Indecopi). 4. Seleccionar el concepto de pago (multas). 5. Ingresar el número de CUM. 6. Ingresar el monto a pagar.

Cualquier abono que no se efectúe en la forma señalada en el cuadro anterior, no será considerado para efectos de la cancelación de la multa. En caso no se cuente con el número de CUM o se presente cualquier inconveniente al pretender efectuar el pago en las modalidades indicadas, será necesario que se comunique inmediatamente a los anexos 7814, 7825 y 7829, así como a la siguiente dirección: controldemultas@indecopi.gob.pe.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA
REGIONAL DE AREQUIPA**

la Ley del Procedimiento Administrativo General²⁵, bajo apercibimiento de iniciarse el procedimiento de ejecución coactiva respectivo²⁶. El sancionado sólo pagarán el 75% de las multas si consienten la presente resolución y proceden a cancelarla en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° del Código de Protección y Defensa del Consumidor²⁷.

CUARTO: Ordenar a Financiera Oh S.A. como medida correctiva que en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con regularizar la cuenta asociada a la tarjeta de crédito N° [REDACTED] de titularidad de la señora [REDACTED], debiendo extornar y/o devolver el importe de las disposiciones de efectivo efectuadas con fecha 05 de abril de 2025, ascendente a la suma de S/ 1,400.00, debiendo regularizar los intereses, cargos, comisiones y demás conceptos generados por el cargo de dichas operaciones; de ser el caso, en caso corresponda gestione la rectificación de la calificación crediticia reportada ante las centrales de riesgo de la SBS.

Financiera Oh S.A. deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117° del Código de Protección y Defensa del Consumidor y en los términos y condiciones indicados en la presente resolución.

QUINTO: Ordenar a Financiera Oh S.A. que asuma las costas y los costos incurridos para la tramitación del presente procedimiento; y, disponer que en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con el pago de las costas de esta instancia a la señora [REDACTED] ascendente a S/ 36.00, sin perjuicio del derecho de éste de solicitar la liquidación de los costos una vez concluida la instancia administrativa. La evaluación de las solicitudes de liquidación estará a cargo del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos competente.

Financiera Oh S.A. deberá acreditar el cumplimiento del pago de las costas del procedimiento ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

SEXTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1° de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa Del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el

²⁵ Sin perjuicio de ello, se le informa que la presente resolución será puesta en conocimiento del Área de Ejecución Coactiva del Indecopi a efectos de que ejerza las funciones que la Ley le otorga.

²⁶ El procedimiento de ejecución coactiva se encuentra bajo la competencia del Ejecutor Coactivo del Indecopi, y se regula conforme a las normas establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley del procedimiento de ejecución coactiva, aprobado por D.S. N° 018-2008-JUS.

²⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 113°.- Cálculo y rebaja del monto de la multa

Para calcularse el monto de las multas a aplicarse, se utiliza el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago efectivo o en la fecha que se haga efectiva la cobranza coactiva. Las multas constituyen en su integridad recursos propios del Indecopi, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156°.

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.



**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA
REGIONAL DE AREQUIPA**

recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor Adscrito a la Oficina Regional de Arequipa en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación²⁸, caso contrario la resolución quedará consentida²⁹.

SÉPTIMO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa Del Consumidor, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso³⁰.

OCTAVO: Disponer la inscripción de Financiera Oh S.A. en el Registro de Infracciones y Sanciones del INDECOPI, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119°³¹ del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Firmada digitalmente por

OMAR FREDY LAZARO DIAZ

Jefe

**Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de
Protección al Consumidor adscrito a la Oficina Regional del Indecopi
Arequipa**

²⁸ DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI. DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar, conforme a lo establecido por el artículo 218 de la LPAG.

²⁹ DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

³⁰ DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI. DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

³¹ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

La información del registro es de acceso público y gratuito.